

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
מיכאל מרדכי ביטון
משה רוט
משה פסל
טטיאנה מזרסקי
יאסר חוג'יראת
מירב כהן

פ/25/5675

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (סימון אזהרה על שמן שיזוף), התשפ"ה-2025

תיקוף סעיף 555 ב-1. בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981¹, בסעיף 555 –

(1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא :

"(6) סימון אזהרה באופן בולט וברור על גבי תכשיר מסוג שמן שיזוף לפיה המוצר עלול לגרום לסרטן העור ;

(7) בעת פרסום המוצר לציבור, חובת אזהרה לפיה תכשיר מסוג שמן שיזוף עלול לגרום לסרטן וכן איסור על הטעיית הציבור בהצגתו כתכשיר מסנן קרינה." ;

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) שר הבריאות, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, יתקין בתוך תשעים ימים תקנות לעניין סעיפים קטנים (ב)(6) ו-(7)." ;

דבר ה ס ב ר

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן – הפקודה), קובעת הוראות בדבר תמרוקים, ובכלל זה הוראות בדבר ייצור, ייבוא ושיווק תמרוקים לציבור. סעיף 555 לפקודה קובע כי שר הבריאות יהיה רשאי להתקין תקנות בדבר מניעת סיכונים בריאותיים מתמרוקים, וכן כי השר יכול לקבוע הוראות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

והגבלות בעניינים נוספים ובהם סימון תמרוק. מוצע להוסיף להסמכה הוראה מפורשת לפיה השר יהיה רשאי לקבוע גם הוראות לעניין סימון אזהרה על גבי האריזה של מוצרים מסוג שמן שיזוף וכן הוספת אזהרה בעת פרסומם לציבור. על פי המוצע, התקנות יכללו הוראות לפיהן על גבי תכשיר מסוג שמן שיזוף תופיע אזהרה לפיה המוצר עלול לגרום לסרטן העור, כן מוצע כי בעת פרסום מוצר מסוג שמן שיזוף לציבור תצורף אזהרה לפיה המוצר עלול לגרום לסרטן והוא אינו תכשיר מסנן קרינה. עוד מוצע כי שר הבריאות יהיה מחויב לקבוע תקנות כאמור בתוך 90 ימים.

במדינת ישראל יש מעל 300 ימי שמש בשנה, דבר המשפיע ישירות על התחלואה בסרטן העור. סרטן העור הוא אחד מסוגי הסרטן השכיחים ביותר בישראל. רבים מהמאובחנים והנפטרים מסרטן העור חלו במחלה כתוצאה מחשיפה לא מבוקרת לקרני שמש. הסוגים השכיחים של סרטן העור נוצרים עקב קשר גומלין בין נטייה גנטית של החולה ובין חשיפתו לקרינה על-סגולה של השמש.

שמן שיזוף הוא מוצר קוסמטי המיועד להגביר את חדירת הקרינה העל-סגולית לעור, במטרה להאיץ את ייצור המלנין. שמני השיזוף נמצאים בשימוש רב ומהווים גורם סיכון משמעותי להיווצרות סרטן העור.

נכון להיום תקנות הרוקחים (תמרוקים), התשפ"ג-2023, אשר הותקנו מכוח הפקודה, אינן מחייבות את היצרנים או היבואנים לסמן אזהרה לגבי הסיכון לתחלואה בסרטן העור בשל השימוש במוצרים המעודדים שיזוף.

יתרה מכך, ישנם שמני שיזוף המכילים מסנני קרינה SPF-6 והם אף מוצגים על גבי אותו מדף שבו מוצגים מקדמי הגנה. אולם SPF-6 אינו מספק הגנה מספקת מהקרינה העל-סגולית, והצגתו על גבי האריזה מטעה את המשתמשים במוצר לחשוב כי המוצר בטוח לשימוש בשמש. על אחת כמה וכמה כאשר המוצרים נמצאים על המדף בסמוך זה לזה. הטעיה זו גורמת לצרכנים לחשיפה רבה עוד יותר לשמש ובכך מעלה באופן משמעותי את הסיכון שלהם לחלות בסרטן העור.

לפיכך, מוצע להסמיק במפורש את השר להתקין תקנות בעניין חובת סימון אזהרה על גבי המוצר ובעת פרסומו, כמפורט לעיל. כן מוצע לקבוע כי תהיה חובה לקבוע תקנות כאמור בתוך 90 ימים. הצעת החוק נכתבה בסיוע העמותה הישראלית לסרטן העור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)